

Nr. 179 Besprechung im Reichsjustizministerium vom 17. November 1936, 10 Uhr

R 22/472, Bl. 28–32 Handschriftliche Aufzeichnung von StA Rexroth/RJuM¹
Druck: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 185–191²

Anwesend: RM Gürtner (Vorsitz); StS Schlegelberger, MD Volkmar, MR Brandis, StA Rexroth, ORR Doerner (RJuM); MD Gütt, MR Linden (RIM); LS v. Haeften (AA); MDgt. v. Detten, GerAss. Büchner (RKiM); RR Quecke (RWiM); ORR Heim (StdF); Groß, Vellguth (Rassenpolit. Amt); RA Mößmer³; OLG-Präs. Neithardt⁴; Univ.-Prof. Haff⁵ und Hedemann⁶; GerAss. Söller⁷; Reichsfrauenführerin Scholtz-Klink; drei weitere Sachbearbeiter.

Beginn: 10:00

Ort: Reichsjustizministerium

[GRUNDSÄTZE EINER REFORM DES EHESCHIEDUNGSRECHTS]

Zu Beginn der Sitzung wies der Herr Minister [Gürtner] darauf hin, daß er nach dem Erscheinen der Mößmerschen Denkschrift⁸ mit dem Führer über die Frage gesprochen habe, ob es aus allgemein-politischen Gründen erwünscht sei, daß eine Neuregelung des Ehescheidungsrechts jetzt in Angriff genommen werde. Der Führer habe dabei erklärt, daß die extremen Lösungen des Problems der Ehescheidung (die kanonische und die jüdische⁹) für Deutschland unmöglich seien; die Lösung müsse sich auf der Mittellinie bewegen. Die jetzt geltende Regelung des Scheidungsgrundes der Geisteskrankheit halte er nicht für richtig¹⁰; es werde dem gesunden Partner zu viel auferlegt; wenn einmal feststehe, daß die Geisteskrankheit die geistige Gemeinschaft ausschließe, dann müsse die Ehe geschieden werden können. Darüber hinaus halte er besondere Erleichterungen der Scheidung nicht für erforderlich; die Ehescheidungsziffer sei so hoch, daß er meine, Ehen würden leichter geschieden als geschlossen. Er würde für Zurückhaltung sein.

¹ Lt. Vm. Rexroths vom 7. 12. 1936 „an Hand stenographischer Notizen gefertigt. [...] Nach einer Weisung des Herrn Ministers wird eine förmliche Niederschrift über den Verlauf der Sitzung nicht ausgegeben.“ R 22/472, Bl. 27. Kurzer Besprechungsvermerk des GerAss. Büchner in: R 5101/23542, Bl. 120 f. – Mit Schreiben vom 17. 10. 1936 hatte der RJuM folg. Stellen eingeladen: RIM, AA, RWiM, RAM, RFM, RKiM und StdF; R 22/472, Bl. 21. Zur Veranlassung s. Dok. Nr. 103.

² Besprechung dort fälschlich dat. auf 17. Oktober; mit mehreren Lesefehlern.

³ Vors. des Familienrechtsausschusses der ADR; s. Dok. Nr. 103 Anm. 4.

⁴ Georg Neithardt (1871–1941): Präs. des OLG München, Mitgl. im Familienrechtsausschuß der ADR. Biograph. Notiz: AKADEMIE FÜR DT. RECHT III/2, S. 49.

⁵ Karl Haff (1879–1955): o. Prof., Leiter des Seminars für Dt. und Nordisches Recht an der Univ. Hamburg, Mitgl. im Familienrechtsausschuß der ADR. Biograph. Notiz: ebd. S. 44 f.

⁶ Wilhelm Hedemann (1878–1963): o. Prof. für bürgerl. Recht, Wirtschaftsrecht und Privatrechtsgeschichte an der Univ. Berlin, Mitgl. im Familienrechtsausschuß der ADR. Biograph. Notiz: ebd. S. 45 f.

⁷ Karl Söller (1905–1959): Referent bei der ADR, 1937 AGR. Biograph. Notiz: ebd. S. 51.

⁸ „Neugestaltung des deutschen Ehescheidungsrechts“, s. Dok. Nr. 103 Anm. 5.

⁹ D. h. einerseits das kath. Eherecht, das die prinzip. Unauflöslichkeit der Ehe als einer vor Gott geschlossenen Verbindung betont, andererseits das mosaische Recht, das dem Mann unter best. Kautelen die Entlassung seiner Frau ermöglicht und hier (unzulässigerweise) gleichgesetzt wird mit der liberalist. Auffassung der Ehe als eines rein privatrechtl. Vertrags, der jederzeit einseitig und ohne zwingende Voraussetzung aufgekündigt werden könne. Letztere Variante lag dem Ehe- und Familienrecht der Sowjetunion seit 1917 zugrunde. Vgl. zur NS-Sicht des Problems die Gegenüberstellung in den Vorschlägen Mößmers (o. Anm. 8), S. 9 f.

¹⁰ § 1569 BGB; s. Dok. Nr. 103 Anm. 9. Neben der Mindestwartefrist von drei Jahren dürfte Hitler v. a. die rigorose Auslegung der Klausel, daß jede Aussicht auf Wiederherstellung der geistigen Gemeinschaft ausgeschlossen sein mußte, durch die Gerichte vor Augen gestanden haben, ferner der Umstand, daß bloße Geistesschwäche als Scheidungsgrund nicht ausreichte.

I. Absolute und relative Scheidungsgründe, insbes. die Frage der Scheidung wegen Ehebruchs.

Frage: Soll man auf das System der absoluten Scheidungsgründe¹¹ überhaupt verzichten und jeden Ehescheidungsgrund relativieren¹²? Soll es in jedem Falle von der Entscheidung des Gerichts abhängig sein, ob durch den gegebenen Tatbestand die Ehe zerrüttet ist und ob trotz des gegebenen Tatbestandes die Fortsetzung der Ehe zumutbar ist?

RA Dr. Mößmer: begründet die Ablehnung der absoluten Scheidungsgründe in Anlehnung an die Ausführungen auf S. 28 ff. der Denkschrift¹³.

Dr. Gütt: Ich habe den Auftrag, mich für das Reichsministerium des Innern gegen eine Beibehaltung der absoluten Scheidungsgründe auszusprechen. Wir sind der Auffassung, daß die Entscheidung der Frage, ob eine Ehe wirklich zerrüttet ist, dem Richter überlassen werden kann, weil wir es dem Richter von heute Zutrauen, daß er die richtige Entscheidung treffen wird. Wir sind außerdem der Meinung, daß eine solche Regelung in vielen Fällen zu einer größeren Ehrlichkeit im Scheidungsprozeß führen wird. Man kann verschiedener Auffassung darüber sein, ob man einzelne Zerrüttungstatbestände als besondere Gründe anführen soll, aber auch hier sind wir der Meinung, daß dies bei der Lebensnachstellung nicht nötig sein wird.

Minister: In der Regelung des Ehebruchs als eines absoluten Scheidungsgrundes liegt das tiefste Bekenntnis zur Ehe, das man überhaupt aussprechen kann. Wir sprechen immer davon, daß die Treue die Grundlage des Rechts sei¹⁴. Aber ein Verhältnis, in dem Treue sichtbarer in Erscheinung tritt als die Ehe, gibt es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, daß – wenn ein Ehegatte den Ehebruch des anderen ernst nimmt (was ich aus der Scheidungsklage sehe) – ein Dritter – und wäre es ein Richter – sagen kann, das Recht, die Scheidung zu verlangen, bestehe nicht, die Ehe müsse fortgesetzt werden. Für Fälle, die an der Peripherie liegen, gibt es andere Möglichkeiten zur Lösung von Schwierigkeiten; ein Weg, der ohne jedes Bedenken betreten werden könnte, wäre etwa der Ausbau der Gedanken der Zustimmung, der Verzeihung oder des Zeitlassens durch Aussetzung des Verfahrens; denn hier handelt es sich um tatsächliche Fragen. Das darf aber an dem Grundsatz nichts ändern, daß über das Empfinden des Verletzten, der die Ehe wegen des Ehebruchs des anderen

¹¹ Ehebruch, Lebensnachstellung und böslche Verlassung (§§ 1565–1567 BGB).

¹² In der Vorlage: „relativisieren“.

¹³ Dort (Anm. 8) war ausgeführt: „Die absoluten Scheidungsgründe, bei denen der Richter nicht verpflichtet, ja nicht einmal *berechtigt* ist nachzuprüfen, welche Wirkung die Verfehlung ausgelöst hat, begünstigen nur allzuoft die übereilte Lösung an sich tragbarer Ehen. Das kann besonders von dem absoluten Scheidungsgrund ‚Ehebruch‘ behauptet werden. Wenn auch der Ehebruch in der Regel einen groben Verstoß gegen die eheliche Treupflicht darstellt, wenn auch in der Mehrzahl der Fälle der Ehebruch eine schwere Erschütterung des ehelichen Verhältnisses herbeiführt, so geht es viel zu weit, ihm ganz allgemein eine derartige Wirkung zuzuschreiben und in jedem Fall bei Ehebruch ein unbedingtes Recht auf Scheidung zu gewähren. [...] Es gilt, sich darüber klar zu sein, daß Ehebruch nicht gleich Ehebruch ist, daß in weiten Volkskreisen sehr wohl scharf unterschieden wird zwischen einem einmaligen in weinseliger Stimmung begangenen Ehebruch und dem ehebrecherischen Verhältnis eines Mannes, das zur Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft und schließlich zum gesellschaftlichen und finanziellen Ruin der Familie führt. Es fehlt auch nicht an Stimmen, die allen Ernstes den Ehebruch der Frau viel strenger behandelt wissen wollen als den Ehebruch des Mannes, und sie führen für diese unterschiedliche Beurteilung eine Reihe stichhaltiger Gründe an. Es kann auch immer wieder beobachtet werden, daß der in der Scheidungsklage behauptete Ehebruch gar nicht der wahre Grund des Scheidungsbegehrens ist. Man braucht hier gar nicht so sehr an jene Fälle zu denken, wo ein Ehebruch erst vereinbarungsgemäß begangen oder nur vorgetäuscht wird, um das vom Gesetz geforderte ‚Verschulden‘ künstlich zu schaffen und damit zu einer möglichst raschen ‚anständigen‘ Konventionalscheidung zu gelangen, sondern vor allem an jene häufigen Fälle, in denen der klagende Ehegatte zur Scheidungsklage längst entschlossen war, bevor er überhaupt von dem Ehebruch des anderen Ehegatten auch nur eine Ahnung hatte, sich aber, um des Erfolges seiner Scheidungsklage sicher zu sein, eines Detektivs bedient, der nun erst den wesentlich bequemen und rascher zum Ziel führenden Scheidungsgrund ‚Ehebruch‘ zu ermitteln hat. [...] Daß in diesen und ähnlichen Fällen der Ehebruch eine ehezerstörende Wirkung gehabt hat, kann wahrlich nicht behauptet werden. [...] Will man in Zukunft verhüten, daß der Ehebruch als Scheidungsgrund nur vorgeschützt wird, daß er sogar abredegemäß erst begangen und durch Zeugen, die von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht auch ohne zutreffenden Grund Gebrauch machen, vorgetäuscht wird, so bleibt nur die eine Möglichkeit, den Ehebruch seines Charakters als absoluten Scheidungsgrundes zu entkleiden.“ Ähnlich verhalte es sich mit den anderen Tatbeständen: Die „böslche Verlassung“ sei zweckmäßiger unter die Generalklausel der Verschuldenstatbestände einzureihen, der „Lebensnachstellung“ komme zahlenmäßig nur eine verschwindend geringe Bedeutung zu.

¹⁴ Zur Wertung des Ehebruchs im Dienststrafrecht der Beamten vgl. Dok. Nr. 202.

Gatten nicht fortsetzen will, ein Dritter nicht entscheiden kann. Ich glaube, in diesem Punkt können wir die Empfindungen des Einzelnen nicht mit einem Machtspruch des Gerichts hinwegfunktionieren.

Es läßt sich diskutieren über die Behauptung, der verletzte Ehegatte habe den Treubruch nicht als Eheauflösung betrachtet, er habe nichts getan, er habe sich gemein gemacht mit dem Verhalten des anderen. Der Gesetzgeber kann sich aber unmöglich dazu bekennen, daß der Ehebruch erst noch einer Untersuchung bedürfen soll, ob er eine Zerrüttung der Ehe bedeutet. Die Grundauffassung, daß der Treubruch die sittliche Beendigung der Ehe ist, darf nicht angetastet werden. Ich sehe keine Möglichkeit, dem Führer vorzuschlagen, daß der Ehebruch noch in eine Retorte des Richters kommen soll.

Scholtz-Klink: Im Prinzip bin ich ganz dieser Auffassung. Aber ich möchte sie loslösen von der anderen Frage, daß der Ehebruch nicht als Notbehelf für einen anderen Zerrüttungsgrund herangezogen werden darf. Ein erwiesener und eindeutiger Ehebruch soll zur Scheidung führen und niemand anders soll darüber bestimmen können. Aber wenn der Ehebruch herbeigezerrt wird, weil sich sonst nichts findet, dann soll dieser fingierte Ehebruch nicht als Scheidungsgrund gelten. Dann muß ein Weg gefunden werden, die Zerrüttung als Scheidungsgrund anzusehen.

Dr. Gütt: Ich möchte jetzt auch der Meinung sein, daß die gestellte Frage beantwortet werden kann, wenn die zweite Frage (objektive Zerrüttung) geregelt ist. Wir scheiden nämlich mit der Zulassung der objektiven Zerrüttung einen großen Teil der vorgebrachten Gründe aus, so daß wir an dem uneingeschränkten Treueverhältnis der Ehe festhalten und den Ehebruch als absoluten Scheidungsgrund aufrechterhalten können. Denn die Gründe, die der Herr Minister anführte, sind so schwerwiegend, daß man ihnen gegenüber nichts ins Feld führen kann. Wir müssen aber Möglichkeiten schaffen, die objektiv zerrüttete Ehe scheiden zu können, sonst rücken wir den Ehebruch wieder in den Vordergrund.

II. Zerrüttung der Ehe.

RA Dr. Mößmer: vgl. II–VI der Denkschrift¹⁵.

Minister: Die Frage muß sehr vorsichtig behandelt werden. Es ist als ein großer Fortschritt in der Diskussion zu werten, daß bei zerrütteten Ehen in jedem Fall die nachweisbare Schuld berücksichtigt und dem schuldigen Ehegatten die Scheidungsklage versagt werden soll.

Wir müssen uns darüber klar sein, daß zahllose menschliche Tragödien innerhalb der Ehe von keinem Gesetzgeber gelöst werden können. Aber der Gesetzgeber muß doch wenigstens die Richtung angeben, nach der er hinaus will. Es werden häufig das Individualinteresse und das Volksinteresse gegenübergestellt, wobei man gar zu sehr an die Aufzuchtfrage denkt. Das ist aber nicht das einzige Interesse; das Gemeinschaftsinteresse besteht in erster Linie an der richtigen Einstellung des Volkes zur Ehe; man darf nicht nur an das Bevölkerungsproblem denken.

Dr. Gütt: Ich bin durchaus der Auffassung, daß man nicht immer nur die Aufzuchtfrage in den Vordergrund stellen darf; aber wir müssen Möglichkeiten schaffen, um einen Anschluß an das ganze Gebiet der Ehegesundheit zu finden. Wenn wir Eheverbote einführen¹⁶, dann muß auch die Möglichkeit geschaffen werden, dieselben Gründe, die zum Eheverbot führen, auch als Scheidungsgründe zu werten, wenn es zur Zerrüttung gekommen ist. Es muß dann Sache des Richters sein, den Einzelfall zu beurteilen; jedenfalls darf der Ehebruch nicht wieder in den Mittelpunkt des Geschehens gestellt werden.

¹⁵ Die Kap. II–VI der Mößmerschen Vorschläge (o. Anm. 8) behandelten folg. Fragen: II. Definition des Ehebegriffs durch den Familienrechtsausschuß der ADR (s. Dok. Nr. 103 Anm. 6); III. Interesse der „Volksgemeinschaft“ an der Auflösbarkeit volksbiolog. unerwünschter Ehen; IV. Diskussion des Zerrüttungsprinzips in der jurist. Literatur; V. Erörterung dieser Fragen im Familienrechtsausschuß; VI. Unerheblichkeit des Fehlens oder Vorhandenseins von Kindern für die Anwendung des Zerrüttungsprinzips.

¹⁶ S. das Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des dt. Volkes (EhegesundheitsG) vom 18. 10. 1935 (RGBl. I S. 1246); ARH II/1, Nr. 117; II/2, Nrr. 231, 246 P. 3.

Hedemann: Eine ganz strenge Auffassung vom Wesen der Ehe führt zu der These, daß es zu einer Zerrüttung überhaupt nicht kommen darf; wenn es aber dazu kommt, dann wird man ein Verschulden annehmen müssen. Es fragt sich, mit welchem Grade des Nachdrucks man sich dafür einsetzen will, möglichst viel von diesem Satz zu erhalten. Die Ehe ist eine schicksalsmäßige Verbundenheit, und mit dieser Erkenntnis wird den sog. Schicksalsschlägen viel von ihrer Eindrucks-kraft genommen. Grundsätzlich müssen daher Krankheiten und Unglücksfälle in der Ehe ertragen werden. Kommt aber die Gefahr der Ansteckung oder der Fall der Zeugungsunfähigkeit, so bin ich geneigt zu kapitulieren. Dabei muß aber immer gesagt werden, was ist der Grund. Es muß ein Weg gefunden werden über feste Tatbestände, die plastisch genug sein müssen, aber wohl sehr schwer zu finden sind.

Dr. Quecke: In Wirklichkeit liegen die Dinge doch so, daß bei den sog. objektiven Tatbeständen Mann und Frau unter dem Zwang des Schicksals zusammenhalten sollen. Wenn wir diese Ehen mit dem Gefühl belasten, daß sie geschieden werden können, obwohl die Ehegatten ihr gemeinsames Schicksal als Gnade empfinden, dann schaffen wir geradezu das Moment der Zerrüttung, wenn wir objektive Tatbestände schaffen und den Gedanken der Gnade nicht hineinbringen. Das Mitleid mit denen, die in solchen Ehen leben, wiegt nicht so schwer wie das Interesse der Gemeinschaft an der Ehe. Der bevölkerungspolitische Gesichtspunkt verliert an Bedeutung, wenn die Nation es sich eine Mahnung sein läßt, daß jeder für den anderen auch hier einzustehen hat.

Minister: Die Diskussion geht bloß um folgendes:

Soll man vom Verschuldensprinzip ausgehen und sagen: „Aber ohne Verschulden kann eine Ehe nicht geschieden werden, wenn ...“

Oder soll man nach dem Mößmerschen Vorschlag gehen und nach dem Verschulden zunächst überhaupt nicht fragen, die Zerrüttung feststellen und scheiden, sofern nicht ein Verschulden des Klägers vorliegt?

Die Diskussion geht also lediglich um die Worte „aus einem sonstigen Grunde“ in Nr. 7 der Vorschläge der Denkschrift¹⁷.

Die Aussprache hat mich nicht davon überzeugt, daß wir den Schritt so ins völlig Freie tun können. Ich scheue mich wegen der Wirkungen im Volke, die Ehe so auf eine völlig andere Ebene zu stellen. „Aus einem sonstigen Grunde“ heißt richtig gesehen „aus *jedem* sonstigen Grunde.“

Man muß bedenken, daß man die Begründung der Zerrüttung völlig freistellen will. Vorläufig sollten wir so etwas nicht machen. Die Außenwirkung ist unabsehbar. Den Vergleich mit anderen Völkern sollte man gar nicht zulassen, weil die Einstellung des deutschen Volkes zur Ehe seine Sache ist.

Ich selber möchte in diesem Punkt auch dem Hedemannschen Vorschlag beitreten und zwar aus den Gründen, die H. selbst angeführt hat, vor allem, weil ich meine, daß wir den Gedanken: „Du mußt die Ehe ertragen“ nicht gefährden dürfen. Davon ganz abgesehen, wird es aber richtig sein, mit offener Stirn von der Ehescheidung ohne Verschulden zu sprechen. Die Bildung fester Tatbestände wird sich auch ermöglichen lassen (Kasuistik, die nicht ganz auf Bilder verzichten darf, und wenn schon eine Formel kommt, darf sie nur eine scharf einengende Bestimmung enthalten.).

III. Tatsächliche Trennung.

Minister: Die Frage lautet: Soll eine gewisse Dauer einer tatsächlichen Trennung ein Symptom für die Zerrüttung einer Ehe oder ein selbständiger Ehescheidungsgrund sein¹⁸? Ich würde dazu neigen, die tatsächliche Trennung mehr als ein Symptom anzusehen.

¹⁷ Gemeint ist § 8 des Mößmerschen Gesetzesvorschlags; s. Dok. Nr. 103 Anm. 7.

¹⁸ Der Familienrechtsausschuß der ADR hatte sich dahin festgelegt, daß Ehen, in denen die eheliche Gemeinschaft seit mind. drei Jahren ununterbrochen aufgehoben war, auf Antrag eines der Ehegatten geschieden werden sollten, ohne Rücksicht auf die Gründe der Trennung. Mößmer selbst hatte allerdings von einer Aufnahme der mehrjähr. Trennung als Sondertatbestand in das neue Scheidungsrecht abgeraten; s. Denkschrift (o. Anm. 8) S. 56 f.

1. Fall: Der Mann trennt sich, er selbst ist schuld daran, die Frau läßt sich aber nicht scheiden. Soll auch nach 10jähriger Trennung der Mann an die Ehe gebunden bleiben oder soll er einen Scheidungsgrund haben? Wäre es nicht vorstellbar, daß man bei so langer Frist doch zu einer Ehescheidung kommt und den Grund beseitigt, der die Frau hindert, die Scheidungsklage zu erheben? Ein Anspruch auf Sicherheitsleistung würde aber nicht ausreichen. Der Staat wird sich nicht dazu verstehen, zwei Pensionen zu zahlen und die künftigen ehelichen Kinder hinter die erstehelichen zu rangieren.

MR Dr. Linden: Der Frau muß die Gewißheit gegeben werden, daß sie, wenn sie sich dem Wesen der Ehe entsprechend führt, keine Scheidung [zu] erwarten braucht.

MD Dr. Gütt: Wer selbst die Ehe zerrüttet hat, soll keinen Scheidungsgrund haben.

[*Minister:*] 2. Fall: Eine Zerrüttung der Ehe ist eingetreten, ohne daß man einem ein Verschulden nachsagen kann. Soll auch nach langjähriger Trennung jeder Teil an die Ehe gebunden sein?

MD Dr. Gütt: Es muß dem Richter überlassen werden, die Ehe zu scheiden, wenn eine Zerrüttung nachgewiesen wird. Wir wollen weg von der Unehrllichkeit im Scheidungsrecht. Wir wollen nicht die Menschen dazu treiben, einen Ehebruch zu begehen, und deshalb die Möglichkeit der Eheauflösung auf die Fälle der Zerrüttung beschränken. Allerdings enthält die Formel „aus einem sonstigen Grunde“ eine stark aufreizende Wirkung. Aber es muß ein Weg gefunden werden, die zerrüttete Ehe zu scheiden.

Minister: Es wird das Wort „Zerrüttung“ gebraucht wie eine Scheidemünze. Wenn der Fall so liegt, daß beide Teile einhellig der Meinung sind, daß sie nicht mehr miteinander leben können, daß sie das Band abschütteln wollen, dann mag Zerrüttung gegeben sein. Wenn es aber so ist, daß Mann und Frau verschiedener Meinung darüber sind, ob sie die Lebensgemeinschaft ferner teilen können, dann wird die Zerrüttung nur auf einer Seite liegen. – Soll man bei schuldloser Trennung eine Scheidungsmöglichkeit geben z. B. in Übereinstimmung beider Ehegatten oder schon auf den Antrag des einen? Diese Frage bereitet sehr große Schwierigkeiten, weil sie zu einer einverständlichen Scheidung führen kann. Es müßte schon eine Sperrfrist vorgesehen werden.

Haff: Die dreijährige Trennung sollte man genügen lassen; zehn Jahre sind aus biologischen Gründen zu lang.

Minister: Der Gedanke der dreijährigen Trennung interessiert die Öffentlichkeit am meisten; die echte Probeehe.

Dr. Gütt: Das wollen wir nicht.

Neithardt: Nach zehn Jahren sollte die Ehe geschieden werden können.

Minister: Der Gedanke der nicht bekinderten [sic] Ehe drängt sich auf. Ich glaube aber nicht, daß wir praktisch auf eine Trennung ohne Verschulden und nach dreijähriger Abwesenheit abkommen können. Das vernichtet das Verantwortungsbewußtsein beim Abschluß der Ehe.

Hedemann: Gewiß ist es denkbar, daß beide Teile sich von vorneherein dahin verständigen, daß sie die Zeit durchhalten wollen; bei kurzer Zeit ist das sogar bestimmt, bei zehnjähriger Trennung aber kaum der Fall. Die Zehnjahresfrist würde ich billigen; 15 Jahre sind mir noch lieber.

Mößmer: Ich sehe in diesem Vorschlag eine große Gefahr und zwar wegen der Überbrückung dieses langen Zeitraums. Die Frau lebt in einer ständigen Sorge um ihre künftige Existenz; sie denkt an die Zeit, in der die Ehe getrennt werden soll und muß. Es wird ein Kampf auf Leben und Tod einsetzen, ein Kampf um die Sicherung der Zukunft, der dem Mann jede Möglichkeit des Aufbaus nimmt. Der Mann wird versuchen, der Frau irgendein Verschulden aufzuhalsen.

Minister: Dieses Argument scheint mir nicht durchschlagend. Es kommt auf die Regelung der Unterhaltsfrage an. Wenn man die schuldlose Zerrüttung als Ehescheidungsgrund einführt, dann ist die Lage der Frau nicht besser und nicht schlechter.

Haff: Ich möchte jetzt auch für die Scheidung nach zehnjähriger Trennung eintreten.

Gütt: Man muß an die Formulierung herangehen. Wenn wir im Ehescheidungsrecht keine Änderung zum Besseren erreichen, dann besteht die Gefahr, daß das Problem der Unehelichen in den Vorder-

grund gedrängt wird. Man muß sich darüber klar werden, was man unter objektiver Zerrüttung zu verstehen hat und welche Einschränkungen man machen will. Daß wir sehr erhebliche Einschränkungen machen müssen, ist klar, weil sonst die Probeehe eingeführt würde. Es muß auch an den Gesichtspunkt gedacht werden, daß der Staat kein Interesse daran hat, zerrüttete Ehen, die kinderlos sind, bestehen zu lassen.

Minister: Der Staat hat ein geringeres Interesse an der Aufrechterhaltung kinderloser Ehen. Aber man muß sich darüber klar sein, daß die Hervorhebung dieses Umstandes u. U. ein Anreiz ist, die Ehe kinderlos zu lassen.

Gütt: Ich sehe diese Gefahr nicht so groß an. Der Umstand, daß Kinder vorhanden sind, muß bei der Entscheidung infolge objektiver Zerrüttung bei der Entscheidung des Richters natürlich eine Rolle spielen, und es fragt sich, ob man dem Richter nicht etwas an die Hand geben muß, damit er diese Frage auch berücksichtigt.

Minister: Mir liegt es nicht, die Zerrüttung auf Verschulden aufzubauen und dann abzusetzen: Es gibt eine Ehezerüttung auch ohne Verschulden. Meine Meinung zu der Frage der Zeit: Man kann die langjährige tatsächliche Trennung unter dem Zerrüttungsdach unterbringen.

IV. *Mischrassige Ehen.*

Minister: Mischrassige Ehen konnten angefochten werden; die Fristen sind längst abgelaufen¹⁹. Der Führer, wegen der Scheidung mischrassiger Ehen befragt, hat erklärt, etwas derartiges sei einfach unanständig und unsittlich. Auch die Lösung, eine neue letzte Anfechtungsfrist für solche mischrassige Ehen zu geben, hat der Führer als schlechthin unsittlich bezeichnet. Daß wir bei der Behandlung mischrassiger Ehen auf dem Wege der Scheidung Erfolg haben werden, halte ich für so gut wie ausgeschlossen. Wenn diese Frage überhaupt angefaßt werden soll, dann nur auf dem Wege der Anfechtungsmöglichkeit, die aber nur ganz kurz befristet sein darf.

V. *Auflösung unerwünschter Ehen.*

Minister: Der Gedanke, daß man eine Ehe durch den Staatsanwalt zur Auflösung bringt, ist nicht unvorstellbar²⁰. Nur dürfen die Voraussetzungen, unter denen das geschehen soll, nicht allzu weit ausgedehnt werden. Als Modell könnte die Vorschrift über die Nichtigkeit der Namenshehen („vorwiegend“) dienen²¹, und nach diesem Modell wäre nach weiteren Gründen zu suchen, aus denen eine Ehe sonst vernichtet werden soll. Die Frage, ob man dem Staatsanwalt auch ein Antragsrecht auf Scheidung einer Ehe geben soll, möchte ich vorläufig noch nicht entschieden haben. Doch würde ich der Meinung sein, daß alles, was politischen Einschlag hat, bei einer derartigen Regelung nicht zur Voraussetzung einer Scheidung gemacht werden darf; das führt zur Schnüffelei. Wohl aber bin ich der Auffassung, daß eine Ehe, die zur Verhinderung einer Ausweisung geschlossen wird, nachträglich wieder zerstört werden soll.

VI. *Anfechtung der Ehelichkeit*²².

¹⁹ Nach § 1333 BGB konnte ein Ehegatte die Ehe anfechten, wenn ihm nachträgl. persönl. Eigenschaften seines Partners bekannt wurden, deren rechtzeitige Kenntnis ihn von der Eheschließung abgehalten hätte. Durch Urteil des Reichsgerichts vom 12. 7. 1934 war die jüd. Abstammung als „persönliche Eigenschaft“ i. S. von § 1333 BGB anerkannt worden, aber nur, wenn der „arische“ Partner bei der Eheschließung nicht um sie gewußt hatte, und erst vom Zeitpunkt der Verkündung des *BerufsbeamtenG* vom 7. 4. 1933 (RGBl. I S. 175) an, das die Bedeutung der Rassenverschiedenheit „staatlich anerkannt“ habe. Die Anfechtungsfrist für gemischtrassige Ehen hatte folglich am 15. 4. 1933 begonnen und war nach einem halben Jahr am 15. 10. 1933 ausgelaufen. Näheres hierzu s. GRUCHMANN, Justiz, S. 869 Anm. 12, 13. Vgl. auch DJ 1936, S. 729 f.

²⁰ Hierzu die Vorschläge Mößmers (o. Anm. 8), Kap. X: „Scheidung der Ehe auf Antrag der Staatsanwaltschaft“, S. 62–65.

²¹ Anspielung auf die Formulierung im *Gesetz gegen Mißbräuche bei der Eheschließung und der Annahme an Kindes Statt* vom 23. 11. 1933 (RGBl. I S. 979); s. Dok. Nr. 103, zu Anm. 13.

²² Vgl. Dok. Nr. 103 Ziff. II 1.

Die geltende Regelung kann nicht bestehen bleiben. Neben dem Ehemann sollte man auch dem Staatsanwalt ein Anfechtungsrecht geben, aber auch nur dem Staatsanwalt.

VII. Ehehindernisse des § 1310 BGB²³.

Man sollte bei dem Ehehindernis der Schwägerschaft und der Geschlechtsgemeinschaft die kanonische Lösung übernehmen: aufschiebendes Ehehindernis mit Dispensmöglichkeit.

VIII. Rechtsstellung der Staatenlosen²⁴.

Allseitiges Einverständnis mit der Einführung des Domizilprinzips.

IX. Aufhebung von Kindesannahmeverträgen: nicht erörtert²⁵.

R[exroth] 21/10.

²³ S. ebd. Ziff. II 3.

²⁴ S. ebd. Ziff. II 5.

²⁵ S. ebd. Ziff. II 2. – Am 18. 1. 1937 leitete der RJuM den Ressorts vertraul. den Entw. eines „Gesetzes über die Ehescheidung“ zu und lud gleichzeitig zur Besprechung über ihn ein; R 22/472, Bl. 41, 60–68; R 5101/23542, Bl. 122–131. Hierzu wie zum weiteren Fortgang der Beratungen s. die umfangreiche Dokumentation bei SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 191 ff. Statt einer isolierten Reform nur des Scheidungsrechts, die u. a. der RKiM konsequent ablehnte, wurde nach dem Anschluß Österreichs eine Neukodifikation des gesamten Eherechts in Angriff genommen; s. Bd. 1938 dieser Edition, Dok. vom 28. 5. 1938 u. ö.

Zitierhinweis

Nr. 179 Besprechung im Reichsjustizministerium vom 17. November 1936, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d179>